

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 956/2544 บริษัท บุติคนิวซิติ จำกัด (มหาชน) โจทก์
กรมสรรพากร จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 19, มาตรา 20, มาตรา 22, มาตรา 65, มาตรา 67 ทวิ, มาตรา 67 ตี

บริษัทโจทก์ลงบัญชีย่อยหรือลูกหนี้อื่น ๆ ชื่อบัญชีบริษัท ฟ. รับรู้รายได้ในเดือนสิงหาคม ตุลาคม และพฤศจิกายน 2532 รวมเป็นเงิน 2,879,913 บาท เท่ากับค่าจ้างทำของที่โจทก์ได้ทำสัญญาตกแต่งภายในให้แก่บริษัท ฟ. หากต่อมาโจทก์ทำงานไม่แล้วเสร็จและถูกยกเลิกสัญญาจ้าง โดยมีเงินที่บริษัท ฟ. ยังไม่ได้ชำระให้โจทก์ก่อนบอกเลิกสัญญาจำนวน 1,286,488 บาท จริง โจทก์จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวไปปรับปรุงลดยอดรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2532 ที่โจทก์รับรู้รายได้ไว้แล้ว มิใช่拿去ปรับปรุงลดยอดรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534 ที่โจทก์มิได้รับรู้รายได้ไว้ อันเป็นการลงบัญชีที่ขัดกับหลักการคำนวณ รายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65

โจทก์ให้บริษัทในเครือกู้เงินในปี 2534 จำนวน 121,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี โดยยกยอดเงินกู้มาจากรอบระยะเวลาบัญชีปี 2533 จำนวน 60,000,000 บาท ซึ่งเป็นเงินทุนของโจทก์มิใช่เงินที่โจทก์ไปกู้บุคคลอื่นมา ส่วนอีกจำนวน 61,000,000 บาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนของโจทก์ส่วนหนึ่งและเงินที่โจทก์กู้ยืมจากสถาบันการเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในส่วนเงินจำนวน 61,000,000 บาท นั้น เป็นกรณีที่โจทก์ให้กู้ยืมเงินโดยมีดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด แม้บริษัทที่กู้ยืมจะเป็นบริษัทในเครือ แต่การที่โจทก์กู้ยืมจากสถาบันการเงินในอัตราร้อยละ 13

ถึง 17 ต่อปี มาให้กู้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 10 ต่อปี เพื่อช่วยเหลือบริษัท
ในเครือให้มีกำไรยอมเป็นเหตุไม่สมควรเพราะมิใช่ ปกติวิสัยของผู้ทำการค้าทั่วไป
การที่เจ้าพนักงานประเมินคิดดอกเบี้ย ร้อยละ 15.495 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยของ
ดอกเบี้ยที่โจทก์ไปกู้ บุคคลอื่นมา จึงชอบแล้ว

ประมวลรัษฎากร มาตรา 67 ทวิ บัญญัติขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการตามมาตรา 68 หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่
ยื่นประมาณการหรือแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไร
สุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะต้องรับผิดตามมาตรา 67 ตร
โดยต้องเสียเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระตามมาตรา 67
ทวิ(1) หรือของกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือ
ของภาษีที่ชำระขาดแล้วแต่กรณีจึงถือได้ว่าการฝ่าฝืนมาตรา 67 ทวิ ได้มีบทบัญญัติ
กำหนดความรับผิดไว้โดยเฉพาะแล้ว ทั้งเป็นเรื่องของการประมาณการซึ่งหากบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ยื่นประมาณการหรือแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป
เกินร้อยละ 25 เจ้าพนักงานประเมินจะทราบและประเมินให้ชำระภาษีพร้อมเงินเพิ่ม
ได้ทันทีเมื่อมีการยื่นชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และมาตรา 69 ตอนสิ้นรอบระยะ
เวลาบัญชี กรณีจึงมิใช่เรื่องการยื่นรายการตามแบบไม่ถูกต้องและมีการออกหมาย
เรียกไต่สวนตรวจสอบแล้วจึงประเมินภาษีเพิ่มตามที่ตรวจสอบตามมาตรา 19 และ
20 เจ้าพนักงานประเมินจึงไม่มีอำนาจประเมินให้เสียเบี้ยปรับตามมาตรา 22

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ตรวจสอบการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2534 และได้มีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลไปยังโจทก์ 2 ฉบับอ้างว่า จากการตรวจสอบพบว่า โจทก์บันทึกการขายได้ดอกเบี้ยรับต่ำไปจำนวน 947,439.66 บาท บันทึกการขายจ่ายสิทธิการเช่าสูงไปจำนวน 40,957.53 บาท และมีการนำรายจ่ายหนี้สูญที่เกิดจากการขายได้ค่ารับจ้างทำของ ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 65 ทวิ (9) บันทึกเป็นรายจ่ายไว้จำนวน 1,286,488 บาท เมื่อทำการปรับปรุงกำไรสุทธิใหม่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งประมวลรัษฎากรแล้วปรากฏว่าโจทก์มีกำไรสุทธิ 36,055,558.88 บาท คำนวณเป็นเงินภาษีจำนวน 12,619,445.61 บาท หักภาษีที่ชำระไว้แล้วจำนวน 11,819,889 บาท จึงต้องชำระเพิ่มเติม 799,556.61 บาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับร้อยละ 50 คิดเป็นเงิน 399,778.31 บาท และเงินเพิ่มจำนวน 791,561.04 บาท รวมเป็นภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น 1,990,895.96 บาท นอกจากนี้ โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรแสดงกำไรสุทธิไว้จำนวน 21,200,000 บาท เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534 โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร แสดงกำไรสุทธิไว้จำนวน 33,780,673.69 บาท โจทก์จึงยื่นแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควรโจทก์จึงต้องรับผิดชอบชำระเบี้ยปรับตามมาตรา 22 ร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายคิดเป็นจำนวน 1,100,808.95 บาท และรับผิดชอบชำระเงินเพิ่มตามมาตรา 76 ตี เป็นจำนวน 440,323.58 บาท รวมเป็นเงินต้องชำระทั้งสิ้น 1,541,132.53 บาท โจทก์อุทธรณ์การประเมินกรณีรายได้ดอกเบี้ยรับลงไว้ต่ำไปจำนวน 947,439.66 บาท เนื่องจากปี 2533 โจทก์ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 48,000,000 บาท เป็น 60,000,000 บาท ได้รับชำระค่าหุ้นเป็นเงิน

106,800,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และให้กู้ยืมในช่วงแรกโดยโจทก์ได้ให้บริษัทในเครือคือ บริษัทธานรา จำกัด กู้ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ในวงเงิน 120,000,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินของโจทก์ที่เกิดจากการเพิ่มทุนโดยบริษัทธานรา จำกัด มีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน และดอกเบี้ยที่โจทก์ได้รับจากบริษัทธานรา จำกัด สูงกว่าการนำเงินจำนวนดังกล่าวไปฝากกับสถาบันการเงิน สำหรับการนำรายจ่ายหนี้สูญที่เกิดจากรายได้ค่าจ้างทำของบันทึกเป็นรายจ่ายไว้จำนวน 1,286,488 บาท เนื่องจากในปี 2532 โจทก์ได้รับจ้างตกแต่งภายในให้แก่บริษัทฟาร์อีสต์ แอ็ดเวอร์ไทซ์ซึ่งจำกัด เป็นเงิน 2,879,913 บาท โดยมีการแบ่งชำระเป็นงวด ๆ โจทก์จึงบันทึกเป็นรายได้ในปี 2532 เป็นเงิน 2,879,913 บาท โดยยังไม่ได้รับชำระเงินทันที และโจทก์ได้ดำเนินการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2532 แล้ว ต่อมาโจทก์ได้ทำงานตกแต่งให้แก่บริษัทดังกล่าวและได้รับชำระค่าจ้างเป็นเงิน 1,593,425 บาท หลังจากนั้นได้ตกลงเลิกจ้างกัน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างจำนวน 1,286,488 บาท ที่เหลือจากบริษัทดังกล่าว เงินจำนวน 1,286,488 บาทจึงไม่ใช่หนี้สูญของโจทก์ โจทก์จึงนำมาปรับปรุงรายได้ส่วนที่เสียสิทธิไปโจทก์อุทธรณ์การประเมินกรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีไป 2534 โดยไม่มีเหตุอันสมควร เนื่องจากในช่วงกลางปี 2534 รัฐบาลประกาศว่าจะใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ 1 มกราคม 2535 เท่ากับว่าสินค้าทุกประเภทของโจทก์จะต้องเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ซึ่งลูกค้าไม่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เพื่อเป็นการระบายสินค้าที่ยังเหลือก่อนที่จะใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มโจทก์จึงได้ลดราคาสินค้าและเจรจาขอลดต้นทุนการผลิตซึ่งทำให้โจทก์คาดว่าจะมีผลกำไรลดลงแต่ปรากฏว่าสิ้นเดือนธันวาคม 2534 โจทก์กลับมีกำไรสูงกว่าประมาณการเกินกว่าร้อยละ 25 โดยมีได้มีเจตนาหลบเลี่ยง และโจทก์เสียภาษีส่วนที่เป็นกำไรเกินร้อยละ 25 เมื่อสิ้นรอบระยะ

เวลาบัญชีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ยกอุทธรณ์ โจทก์ได้ทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2541 โจทก์เห็นว่า การคำนวณกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534 จำนวน 33,780,673.69 บาท โจทก์ได้คำนวณรวมรายการเกี่ยวกับค่าตกแต่งภายใน ซึ่งโจทก์ได้เสียภาษีในปี 2532 ในส่วนเงินจำนวน 2,879,913 บาท ไปก่อนแล้ว แต่โจทก์จะได้รับเงินจากบริษัทฟาร์อีสต์แอ็ดเวอร์ไทซ์ซึ่ง จำกัด เป็นงวดตามการทำงานส่ง โจทก์ได้รับเงินตามงานที่โจทก์ทำจริงเพียง 1,593,425 บาท และได้มีการเลิกจ้าง บริษัทดังกล่าวจึงไม่มีหนี้สินที่ต้องชำระเป็นเงิน 1,286,488 บาท เพราะโจทก์ยังไม่ได้ทำงานในส่วนจำนวน 1,286,488 บาท จะถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นหนี้สูญของโจทก์ไม่ได้ ดังนั้น การที่โจทก์ไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวและโจทก์ได้เสียภาษีในส่วนเงินจำนวนดังกล่าวไปแล้ว การที่โจทก์ถือเป็นรายจ่ายและนำหักรายได้ย่อมสามารถทำได้มิใช่เป็นเรื่องหนี้สูญตามที่เจ้าพนักงานวินิจฉัยไว้ สำหรับดอกเบี้ยที่บันทึกขาดไป เงินที่โจทก์นำมาให้บริษัทธานรา จำกัด กู้ยืม มาจากเงินเพิ่มทุนของโจทก์ซึ่งเป็นเงินที่มีให้บริษัทอื่นกู้ยืมมิใช่เงินที่โจทก์ไปกู้ยืมจากสถาบันการเงินมาเพื่อให้กู้ยืมอีกทั้งบริษัทที่กู้ยืมโจทก์เป็นบริษัทในเครือของโจทก์ด้วย การที่เจ้าพนักงานประเมินถือว่าดอกเบี้ยที่โจทก์ให้บริษัทธานรา จำกัด กู้ยืมต่ำกว่าดอกเบี้ยที่โจทก์กู้จากสถาบันการเงิน โจทก์ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยที่ขาดไปจึงไม่ถูกต้องโจทก์มีสิทธิที่จะให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ได้ เพราะเป็นเงินเพิ่มทุนมิใช่เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น เกี่ยวกับการแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิมิใช่เกิดจากเจตนาหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีแต่เป็นเพราะขณะนั้นมีการประกาศว่า จะใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มในต้นปี 2535 เป็นเหตุให้โจทก์ต้องมีนโยบายระบายสินค้าเก่าออก โดยการจัตรายการและลดราคาสินค้าเพื่อป้องกันมิให้โจทก์ขาดทุน โจทก์จึงต้องขอลดต้นทุนจากโรงงานผลิตสินค้า โดยโจทก์คาดคะเนว่าจะได้กำไรน้อยเนื่องจากการลดราคาสินค้าเพื่อระบายสินค้าเก่าก่อนมีการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ปรากฏว่าเมื่อสิ้นปีผล

ประกอบการได้กำไรสูงกว่าประมาณการซึ่งเหตุนี้โจทก์ไม่สามารถคาดคะเนได้ ขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเพิ่มเติม รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหนังสือแจ้งการประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยกอุทธรณ์โจทก์ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จำเลยเป็นกรมสังกัดกระทรวงการคลัง มีอำนาจหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมาย จำเลยมีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2540 ไปยังโจทก์จำนวน 2 ฉบับ อ้างว่าโจทก์บันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับไว้ต่ำไปจำนวน 947,439.66 บาท บันทึกการจ่ายสิทธิการเช่าเป็นรายจ่ายสูงไปจำนวน 40,957.53 บาท นำรายจ่ายหนี้สูญที่เกิดจากรายได้ค่าจ้างทำของซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 65 ทวิ (9) บันทึกเป็นรายจ่ายจำนวน 1,286,488 บาท เมื่อปรับปรุงกำไรสุทธิใหม่ตามเงื่อนไขแห่งประมวลรัษฎากรแล้ว โจทก์มีกำไรสุทธิจำนวน 36,055,558.88 บาท โจทก์ต้องชำระภาษีเพิ่ม 799,556.61 บาท เบี้ยปรับ 399,778.31 บาท เงินเพิ่มคำนวณถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2540 จำนวน 791,561.04 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,990,895 บาท นอกจากนี้โจทก์แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534 โดยไม่มีเหตุอันสมควร โจทก์จึงต้องรับผิดชอบ

ชำระเบี้ยปรับตามมาตรา 22 จำนวน 1,100,808.95 บาท และเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี จำนวน 440,323.58 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,541,132 บาท โจทก์อุทธรณ์การ ประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ โจทก์ได้รับคำวินิจฉัย อุทธรณ์เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2541 โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อแรกว่าโจทก์นำค่าจ้างทำ ของจำนวน 1,286,488 บาท มาบันทึกเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ โจทก์มีนางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ และนางนราศรีอุดมเจริญยิ่ง เบิกความว่า เมื่อปี 2532 โจทก์ได้ รับจ้างตกแต่งภายในอาคารให้บริษัทฟาร์อีสต์ แอ็ดเวอร์ไทซ์ซิง จำกัด เป็นเงิน 2,879,913 บาทโดยแบ่งชำระเป็นงวด และโจทก์ได้ลงบัญชีเป็นรายได้ของโจทก์ใน รอบระยะเวลาบัญชีปี 2532 โดยที่โจทก์ยังไม่ได้รับเงินและยังไม่ได้ทำงานดังกล่าว โจทก์นำรายได้ดังกล่าวเสียภาษีแล้วในปี 2532 ต่อมาปี 2534 โจทก์ทำงานไม่แล้ว เสร็จจึงถูกบอกเลิกสัญญาจ้างและยังมีเงินค่าจ้างที่บริษัทฟาร์อีสต์แอ็ดเวอร์ไทซ์ซิง จำกัด ยังไม่ได้ชำระก่อนบอกเลิกสัญญาจำนวน 1,286,488 บาท โจทก์จึงนำเงินดัง กล่าวไปปรับปรุงลดยอดรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534 ออกจำนวน 1,286,488 บาท และโจทก์ยังมีนางละอองดาว งามศิริ กับนางพรวิไล ปิ่นวนิชย์กุล พนักงานของบริษัทฟาร์อีสต์ แอ็ดเวอร์ไทซ์ซิง จำกัด เบิกความรับรองว่า ทางบริษัท ได้ว่าจ้างโจทก์ให้ตกแต่งภายในอาคารจริง ได้จ่ายค่าจ้างให้โจทก์แล้วบางส่วน คงค้าง ชำระค่าจ้างอยู่จำนวน 1,286,488 บาท และต่อมาได้มีการเลิกสัญญากัน เห็นว่า โจทก์ได้ลงบัญชีย่อยหรือลูกหนี้อื่น ๆ ชื่อบัญชีบริษัทฟาร์อีสต์ แอ็ดเวอร์ไทซ์ซิง จำกัด รับรู้รายได้ในเดือนสิงหาคมตุลาคม และพฤศจิกายน 2532 รวมเป็นเงิน 2,879,913 บาท ตามเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 253 เท่ากับค่าจ้างที่โจทก์ตกลงทำสัญญาดังตกแต่ง ภายในให้แก่บริษัทดังกล่าว หากต่อมาโจทก์ทำงานไม่แล้วเสร็จและถูกยกเลิกสัญญา จ้าง โดยมีเงินที่บริษัทดังกล่าวยังไม่ได้ชำระก่อนบอกเลิกสัญญาจำนวน 1,286,488

บาท จริง โจทก์จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวไปปรับปรุงลดยอดรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2532 ที่โจทก์รับรู้รายได้ไว้แล้วมิใช่ให้นำเงินดังกล่าวไปปรับปรุงลดยอดรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534 ที่โจทก์มิได้รับรู้รายได้ไว้ อันเป็นการลงบัญชีที่ขัดกับหลักการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร นอกจากนี้ที่โจทก์อ้างว่าได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารนั้น โจทก์คงมีพนักงานของโจทก์และพนักงานของบริษัทฟาร์อีส แอ็ดเวอร์ไทซ์ซึ่ง จำกัด มาเบิกความลอย ๆ โดยไม่มีพยานเอกสารหรือหลักฐานทางบัญชีมาพิสูจน์ประกอบยืนยันให้เห็นเป็นที่ชัดเจนได้ว่าการบอกเลิกสัญญากันจริงซึ่งพยานบุคคลดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นพนักงานของโจทก์และบริษัทในเครือโจทก์อีกทั้งไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบอกเลิกสัญญาย่อมต้องเบิกความไปในทางที่เป็นคุณแก่โจทก์ พยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวจึงยังไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า บริษัทฟาร์อีส แอ็ดเวอร์ไทซ์ซึ่ง จำกัด ได้บอกเลิกสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารแก่โจทก์ตามที่โจทก์กล่าวอ้าง ดังนั้นโจทก์จึงไม่มีสิทธินำค่าจ้างทำของจำนวน 1,286,488 บาท มาบันทึกเป็นรายจ่ายของโจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534 อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อต่อไปว่าโจทก์บันทึกการรายได้ดอกเบียรับต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่คู่ความมิได้นำสืบโต้แย้งกันว่า โจทก์ให้บริษัทในเครือกู้ในปี 2534 จำนวน 121,000,000 บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 10 ต่อปี โดยยกยอดเงินกู้มาจากรอบระยะเวลาบัญชีปี 2533 จำนวน 60,000,000 บาท เงินที่ให้กู้จำนวนดังกล่าวเป็นเงินทุนของโจทก์มิใช่เงินที่โจทก์ไปกู้บุคคลอื่นมา ส่วนอีกจำนวน 61,000,000 บาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนของโจทก์ส่วนหนึ่งและเป็นเงินที่โจทก์กู้ยืมจากสถาบันการเงินมาใช้เป็นทุนหมุนเวียน เจ้าพนักงานประเมินยินยอมให้โจทก์คิดอัตราดอกเบียร้อยละ 10 ต่อปี ในส่วนเงินเพิ่มทุนของโจทก์ที่โจทก์นำมาให้บริษัทในเครือกู้ส่วนเงิน

ทุนหมุนเวียนของโจทก์เจ้าพนักงานประเมินแจ้งให้โจทก์คิดอัตราดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15.495 ต่อปีซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ย สำหรับเงินกู้ที่โจทก์ไปกู้บุคคลอื่นมาในอัตรา ร้อยละ 13 ถึง 17 ต่อปี เพื่อนำมาให้บริการในเครื่องอีกต่อหนึ่ง เมื่อข้อเท็จจริงรับ ฟังได้เช่นนี้ย่อมฟังได้ว่า ในส่วนเงินทุนหมุนเวียนและเงินที่โจทก์ไปกู้สถาบันการเงิน อื่นมาให้บริการในเครื่องของโจทก์กู้ในปี 2534 จำนวน 61,000,000 บาท และคิดอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี นั้นเป็นกรณีที่โจทก์ให้บริการในเครื่องกู้ยืมเงินโดยมีดอกเบี้ย ต่ำกว่าราคาตลาด ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การกระทำของโจทก์ดังกล่าวมี เหตุอันสมควรหรือไม่ ข้อนี้โจทก์อ้างว่า การกระทำของโจทก์ดังกล่าวเพื่อเป็นการ ช่วยเหลือบริษัทในเครื่องให้มีกำไร และหากบริษัทในเครื่องมีกำไรโจทก์ก็จะได้ เงินปันผลด้วยและเมื่อสถาบันการเงินที่โจทก์ไปกู้ยืมเงินมา มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา ดอกเบี้ยโจทก์ไม่สามารถเรียกอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจากบริษัทในเครื่องได้เนื่องจากมีการ ตกลงอัตราดอกเบี้ยกับบริษัทในเครื่องแล้วนั้น เห็นว่า แม้บริษัทที่กู้ยืมเงินโจทก์จะ เป็นบริษัทในเครื่องของโจทก์ แต่การที่โจทก์ไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาในอัตรา ร้อยละ 13 ถึง 17 ต่อปี แล้วมาให้บริการในเครื่องกู้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 10 ต่อปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือบริษัทในเครื่องให้มีกำไรนั้น ย่อมเป็นเหตุไม่สมควร เพราะมิใช่ปกติวิสัยของผู้ทำการค้าทั่วไป ส่วนที่โจทก์อ้างว่าหากบริษัทในเครื่องมีกำไร โจทก์ก็จะได้เงินปันผลด้วย โจทก์มิได้แสดงให้เห็นว่าเงินปันผลที่โจทก์จะได้รับจาก บริษัทในเครื่องมีจำนวนค้ำคากับอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างที่โจทก์ต้องแบกรับภาระแทน บริษัทในเครื่องทั้งเป็นข้อเท็จจริงในอนาคตที่มีโอกาสการณได้ ในขณะที่โจทก์ให้กู้ยืม จึงไม่สามารถนำมาเป็นเหตุอันสมควรได้สำหรับที่โจทก์อ้างว่าเมื่อสถาบันการเงินที่ โจทก์ไปกู้ยืมมา มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โจทก์ไม่สามารถเรียกอัตรา ดอกเบี้ยเพิ่มจากบริษัทในเครื่องได้เนื่องจากมีการตกลงอัตราดอกเบี้ยกับบริษัทใน เครื่องแล้วนั้น เป็นข้ออ้างที่ขัดกับความเป็นจริงเพราะขณะที่โจทก์กู้ยืมเงินจาก สถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินคิดกับโจทก์ก็มีจำนวนมากกว่าอัตรา

ดอกเบ๊ยะที่โจทก์ติดกับบริษัทในเครืออยู่แล้ว ดังนั้น การกระทำของโจทก์ดังกล่าวจึงไม่มีเหตุอันสมควร เมื่อเจ้าพนักงานประเมินคำนวณอัตราดอกเบ๊ยะโจทก์ร้อยละ 15.495 ต่อปี สำหรับเงินจำนวน 61,000,000 บาทตามที่ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ให้การในชั้นตรวจสอบว่า โจทก์ยินยอมให้เจ้าพนักงานประเมินคำนวณอัตราดอกเบ๊ยะถั่วเฉลี่ย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบ๊ยะที่โจทก์ไปกู้บุคคลอื่นมานั้นจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า โจทก์แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534 โดยมีเหตุอันสมควรหรือไม่ สำหรับประเด็นข้อนี้โจทก์มิได้อุทธรณ์การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินที่อ้างว่าประมาณการกำไรสุทธิของโจทก์ขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิโดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด เพียงแต่อุทธรณ์ขอให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชี้ขาดดเบ๊ยะปรับและเงินเพิ่มเท่านั้นจะนั้น ประเด็นที่ว่าโจทก์แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี 2534 โดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้น จึงต้องถือว่าการประเมินในส่วนนี้ยุติไปแล้วในชั้นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 30 ส่วนกรณีที่โจทก์ขอให้ดเบ๊ยะปรับนั้น เห็นว่า ข้อความในมาตรา 67 ทวิ มีความหมายชัดเจนว่าบทมาตรานี้บัญญัติขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการตามมาตรา 68 จึงให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจัดทำประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีแล้วยื่นรายการเพื่อชำระภาษีจากจำนวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยให้ยื่นชำระภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว และหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ยื่นประมาณการหรือแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุอัน

สมควรที่จะต้องรับผิดชอบตามมาตรา 67 ตี ซึ่งกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลนั้นต้องเสียเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระตาม
มาตรา 67 ทวิ (1) หรือของกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียในรอบระยะเวลา
บัญชีนั้น หรือของภาษีที่ชำระขาดแล้วแต่กรณีดังนั้น จึงถือได้ว่าการฝ่าฝืนมาตรา 67
ทวิ นี้ได้มีบทบัญญัติกำหนดความรับผิดไว้โดยเฉพาะแล้ว อีกประการหนึ่งมาตรา 67
ทวิ นี้เป็นเรื่องของการประมาณการและหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ยื่น
ประมาณการหรือแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 เจ้าพนักงาน
ประเมินจะทราบและประเมินให้ชำระภาษีพร้อมเงินเพิ่มได้ทันที เมื่อบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นยื่นชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร
เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกตัวผู้ยื่นรายการมา
ไต่สวนตรวจสอบดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 แต่ประการใด กรณีจึงมิใช่เรื่องการยื่น
รายงานตามแบบไม่ถูกต้องและมีการออกหมายเรียกไต่สวนตรวจสอบแล้วจึง
ประเมินภาษีเพิ่มตามที่ตรวจสอบดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 และ 20 ด้วยเหตุนี้ เจ้า
พนักงานประเมินจึงไม่มีอำนาจประเมินให้โจทก์เสียเบี้ยปรับตามมาตรา 22 การ
ประเมินในส่วนนี้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาเห็นชอบด้วยนั้นจึงไม่
ชอบ ปัญหานี้เป็นปัญหาว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ อันเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้โจทก์
มิได้อุทธรณ์ปัญหานี้ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลก็ตาม แต่ศาลฎีกาเห็นสมควรยกขึ้น
วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.
2528 มาตรา 29 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
142(5) เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมสำหรับเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตี นั้น เห็น
ว่า โจทก์แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปจากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ปี 2534เป็นจำนวนเงินถึง 12,580,673.69 บาท ซึ่งโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าจำนวน
กำไรสุทธิที่โจทก์แสดงขาดไปดังกล่าวเป็นรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วง 4 เดือน
หลังจากที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรโดยมีพฤติการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในช่วง 4
เดือนดังกล่าว นอกจากนี้ยังปรากฏจากทางนำสืบของจำเลยซึ่งโจทก์มิได้โต้แย้งว่า
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534 โจทก์มีรายได้ถัวเฉลี่ยเท่ากันทุกเดือน เช่นนี้เมื่อ
ประกอบกับพฤติการณ์ตามที่โจทก์กล่าวอ้างและนำสืบมา ยังไม่มีเหตุที่จะทำให้ศาลใช้
ดุลพินิจลดเงินเพิ่มให้โจทก์ตามมาตรา 67 ตริ วรรคท้าย ดังนั้นที่ศาลภาษีอากรกลาง
วินิจฉัยในเรื่องเบี้ยปรับกรณีโจทก์แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25
ของกำไรสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534
โดยให้โจทก์เสียเบี้ยปรับจำนวน 1,100,808.95 บาทจึงไม่ชอบอุทธรณ์ของโจทก์ใน
ข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ต.1/2008332/2/100032 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2540 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลข
ที่ 390/2541 สภ.1 (กม.3) ลงวันที่ 5 มกราคม 2541 เฉพาะเบี้ยปรับจำนวน
1,100,808.95 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

(มงคล ทับเที่ยง-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-สบโชค สุขารมณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ